Cas 3 — Michel, 63 ans

Conso des acquis 2/4 · Séquence 6 · travail individuel, 40 minutes

La situation

Michel Berthier, 63 ans, père de Thierry, part à la retraite **dans six mois**. Il a épargné toute sa vie et se retrouve avec deux enveloppes à dénouer. Il s'inquiète aussi pour son épouse, **Danielle, 61 ans**, qui n'a jamais travaillé.

Il vous demande : **« je prends mon PER en capital ou en rente ? Et combien ça me coûte si je récupère 50 000 € sur mon assurance vie ? »**

SON PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE

Valeur totale : **80 000,00 €**, dont **60 000,00 €** de versements qu'il a déduits de ses revenus imposables et **20 000,00 €** de plus-values.

Il hésite entre une sortie en capital en une fois et une sortie en rente viagère.

SON CONTRAT D'ASSURANCE VIE

Ouvert il y a **14 ans**. Valeur actuelle : **250 000,00 €**, pour **200 000,00 €** de versements cumulés, tous postérieurs à la réforme de septembre 2017.

Il envisage un **rachat partiel de 50 000,00 €** pour financer des travaux.

Michel et Danielle sont mariés et soumis à imposition commune. Aucun rachat n'a été effectué cette année sur aucun de leurs contrats.

SA SITUATION FAMILIALE

Danielle, 61 ans, son épouse. Elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle et ne dispose d'aucun droit propre à la retraite.

Michel s'inquiète de ce qu'elle percevrait s'il venait à disparaître.

Ce qu'on vous demande

*Ce cas n'est pas comme les précédents : **toutes les données nécessaires ne vous sont pas fournies**. Repérer ce qui manque fait partie du travail demandé. Ne l'inventez pas, ne le contournez pas : dites-le, et formulez la question que vous poseriez à Michel.*

QUESTION 1

La sortie du PER : présentez les deux options et leur fiscalité respective. Chiffrez ce qui peut l'être en l'état.

Le capital et les plus-values ne suivent pas le même régime. Une partie du calcul est possible, l'autre non.

QUESTION 2

Le rachat partiel de 50 000 € sur l'assurance vie : chiffrez l'imposition complète, puis dites ce que Michel percevra réellement.

Quatre étapes. Attention : un rachat partiel ne porte pas que des gains, et le seuil de versements se traite au prorata.

QUESTION 3

La réversion : à quelles conditions Danielle y aurait-elle droit, sur le régime de base et sur la complémentaire ? Qu'est-ce qui diffère entre les deux ?

Deux régimes, deux jeux de règles, et deux demandes distinctes. Une seule impose une condition de ressources.

QUESTION 4

Pour trancher entre capital et rente sur le PER, une donnée vous manque. Laquelle ? Pourquoi est-elle déterminante, et comment la demanderiez-vous à Michel ?

Allez au bout de ce qui est calculable avant de conclure. Une réponse partielle documentée vaut mieux qu'un chiffre inventé.

QUESTION 5

Répondez à Michel en trois phrases, puis dites-lui dans quel ordre traiter ses trois sujets.

Un chiffre, une condition, un ordre de priorité.

QUESTION 6

Quelle est la prochaine action dans le dossier, et qui la fait ?

Michel part dans six mois. Une démarche lui revient, une autre revient au conseiller.